

0069843-72.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... vendedor, cerca de quatro meses após o crime anterior (roubo majorado).

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, assim como o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase de dosimetria, não há elementos que permitam a valoração negativa das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0069843-72.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0069843-72.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 703/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIO FABIO CALIXTO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

KAIO FÁBIO CALIXTO SANTOS, qualificado a fl. 57, foi denunciado e processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, acusado de, no período compreendido entre 06 de abril de 2017 e 07 de agosto de 2017, em local e horário incerto, mas nesta cidade e Comarca, ter adquirido e recebido, em proveito próprio, um celular da marca LG, IMEI 357570082701211, pertencente à empresa vítima CASAS BAHIA.

O inquérito policial foi instaurado mediante portaria (fl. 02).

A denúncia foi recebida no dia 30 de maio de 2022 (fls. 80/81) e ratificada no dia 11 de agosto de 2022 (fls. 115/116).

O réu foi citado (fl. 92) e apresentou resposta à acusação (fls. 93/99).

Na audiência de instrução, debates e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais requerendo a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena com aplicação de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e, por fim, o direito de interpor o recurso em liberdade (fls. 142/146). É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do crime patrimonial restou demonstrada pelos boletins de ocorrência de nº 7282/2017 (fls. 04/06), boletim de ocorrência do crime antecedente - BO nº 1160/2017 (fls. 07/14), pelo laudo pericial de nº 363.969/2017 (fls. 24/26), pelo auto de entrega (fl. 64), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 69/72) e pelas provas orais colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório. A autoria da receptação restou incontroversa e recai sobre o acusado.

Interrogado na fase extrajudicial, o réu Kaio alegou que estava cortando o cabelo quando um indivíduo desconhecido passou no cabeleireiro onde se encontrava e ofereceu um celular para vender pela quantia de R\$ 500,00. Um ano após a compra, foi abordado por policiais militares que o informaram que o celular que estava em sua posse era produto ilícito. Não tinha conhecimento de que o celular era produto de roubo. Não sabe onde o vendedor ambulante que lhe vendeu o celular pode ser encontrado ou localizado (fl. 65).

Em Juízo, o réu declara que estava cortando o cabelo quando um vendedor ambulante conhecido no bairro ofereceu-lhe um aparelho celular. Comprou o aparelho em espécie para fins profissionais porque o seu estava em más condições, e alguns meses depois foi abordado pelos policiais militares. Nunca mais teve contato com o vendedor, mas sabe que morava próximo de sua casa, na Rua Andorinha. Não tem prova do pagamento porque faz quase seis anos dos fatos. Na abordagem, forneceu a senha aos policiais, que em seguida lhe informaram que o aparelho era objeto de furto. Em seguida, foi conduzido à Delegacia. O aparelho era antigo e simples, mas foi vendido em uma caixa.

A testemunha Oresto Santos Borges, policial militar, relatou que recorda pouco do ocorrido. Estava fazendo patrulhamento de rotina de moto no período noturno. Abordaram o réu e constataram que portava um aparelho celular simples, cujo IMEI constava que era produto ilícito. Verificaram o IMEI inserindo o código “#*06#” no teclado celular, não tendo sido necessário acessar o aparelho com a senha.

O também policial militar Leonardo Souto Jundi declarou que estava realizando patrulhamento de motocicleta e abordaram um veículo, onde estava o réu Kaio. Na abordagem pessoal, encontraram aparelho celular, cujo IMEI constou ser produto de roubo das Casas Bahia. Constatou o número de IMEI por meio da retirada da capa traseira do celular, pelo acesso à bateria do aparelho.

Essas foram as provas orais produzidas, as quais, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, autorizam a conclusão, com segurança, de que o réu cometeu o crime de receptação a ele imputado.

Cumpra asseverar que, embora os policiais tenham fornecido depoimentos distintos no que se refere à forma como foi obtido o IMEI do aparelho celular em questão, os testemunhos são uníssonos no sentido de que o objeto era produto de crime. O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso configure violação à garantia da ampla defesa do acusado.

Observe, por relevante, que os fatos datam de 2017, e a audiência de instrução ocorreu em 2022, o que torna compreensível a divergência pontual das testemunhas quanto à maneira como fora verificado o número de IMEI do aparelho.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a própria atividade dessas testemunhas contribui, por si só, para o esquecimento das circunstâncias que cercam a apuração da suposta autoria de cada infração penal. Isto se deve não só em razão das semelhanças que cercam essas infrações penais, como também pela

frequência de sua ocorrência no cotidiano de nossa sociedade" (RHC nº 30.482; Ministra Laurita Vaz; Quinta Turma; Dje: 21/06/2012).

Na hipótese em apreço, ambos os policiais são coerentes em suas afirmações de que o aparelho celular apreendido era produto de crime, e não assume relevância probatória, a forma de verificação do número do IMEI do aparelho (se pelo dígito do código "#*06#" ou se por meio da bateria do celular). Assim, os depoimentos devem ser considerados em sua integralidade, e sob essa perspectiva são sólidos quanto à apreensão efetiva, até porque não negado pelo réu, do aparelho celular em seu poder.

Quanto ao elemento volitivo, como se sabe, no crime de receptação, a verificação do tipo subjetivo consiste na ciência, pelo autor do delito, de que é produto de crime a coisa que se adquire, e deve ser extraída do conjunto de elementos objetivos que cercam o fato. No caso concreto, o réu não apresentou em nenhum momento documentação ou dados da procedência do aparelho, nem se prestou a apresentar dados qualificadores acerca do indivíduo que teria supostamente lhe vendido o celular, ainda que tenha alegado em Juízo ser vizinho do vendedor.

Nesse contexto, torna-se inequívoca a sua ciência quanto à ilicitude do objeto adquirido, consignando-se que a aquisição de um aparelho celular (bem móvel), ainda que a titularidade se transfira pela tradição, exige algumas formalidades, não se aproximando da boa-fé a conduta de quem adquire celular em via pública, de maneira absolutamente aleatória, sem documentação e sem indicação do suposto vendedor, cerca de quatro meses após o crime anterior (roubo majorado).

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, assim como o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase de dosimetria, não há elementos que permitam a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a pena-base ser mantida no mínimo legal em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, verifico que o réu é reincidente (26ª Vara Criminal da Capital - SP; Processo nº 0066878-97.2013.8.26.0050; Trânsito em Julgado para a Defesa: 09/10/2015; fls. 88/90). Não há atenuantes. Agravado a pena em 1/6, tornando-a em 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Pena em definitivo em 01 ano e 02 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Ante a reincidência, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, por aplicação da Súm. 269, STJ.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu KAIÓ FÁBIO CALIXTO SANTOS às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

O réu respondeu ao presente solto. Faculto a interposição de recurso nessa condição.

Oficie-se ao TRE e IIRGD, bem como, à empresa-vítima Casas Bahia.

P.R.I.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA